



PENETAPAN

Nomor 2645/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

DESSYANE CHRISTTINA DOMINGGAS PELUPESSY, Nomor NIK:

3578146312900001, Perempuan, lahir di Surabaya, 23 Desember 1990, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Taman Pondok Indah RT 001 RW 007 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2026 yang telah didaftarkan secara elektronik (E-Court) dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara Nomor 2645/Pdt.P/2026/PN Sby. tanggal 01 September 2026, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya

Halaman 1 dari halaman 14 Penetapan Nomor 2645/Pdt.P/2026/PN Sby



sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3578146312900001 tertanggal 11 Maret 2025 dengan nama **PEMOHON** tertulis **DESSYANE CHRISTINA DOMINGGAS PELUPESSY**;

2. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578202206260002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 22 Juni 2026 dengan nama **PEMOHON** tertulis **DESSYANE CHRISTINA DOMINGGAS PELUPESSY** sebagai anak dari suami istri **ABNER PELUPESSY** dan **TITIK AGUSTIN CORNELY PELUPESSY**;
3. Bahwa **PEMOHON** lahir di Surabaya tanggal 23 Desember 1990 sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 43/1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 15 Januari 1991 dengan nama **PEMOHON** tertulis **DESSYANE CHRISTINA DOMINGGAS PELUPESSY** sebagai anak dari suami isteri **ABNER SEM PELUPESSY** dan **TITIK AGUS KADIAH SUPRIHARTININGSIH**;
4. Bahwa **PEMOHON** telah melangsungkan perkawinan di Surabaya pada tanggal 21 November 2022 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-21112022-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 21 November 2022 dengan nama **PEMOHON** tertulis **DESSYANE CHRISTINA DOMINGGAS PELUPESSY**;
5. Bahwa **Orang Tua PEMOHON** telah melangsungkan perkawinan di Surabaya pada tanggal 22 Oktober 1988 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 374/1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 09 November 1988 dengan nama **Orang Tua PEMOHON** tertulis **ABNER SEM PELUPESSY** dan **TITIK AGUS KADIAH SUPRIHARTININGSIH**;
6. Bahwa **Ibu PEMOHON** telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 25 Juli 2021 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kematian Nomor

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2645/Pdt.P/2026/PN Sby



3578-KM-10082021-0023 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 10 Agustus 2021 dengan nama **Ibu PEMOHON** tertulis **TITIK AGUSTIN CORNELY PELUPESSY**;

7. Bahwa **Ayah PEMOHON** telah meninggal dunia di Gresik pada tanggal 11 Agustus 2026 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-19082026-0086 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 19 Agustus 2026 dengan nama **Ayah PEMOHON** tertulis **ABNER PELUPESSY**;

8. Bahwa untuk kepastian hukum **PEMOHON** mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya bahwa nama **Ibu PEMOHON** yang tertulis:

a. **TITIK AGUSTIN CORNELY PELUPESSY** yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578202206260002 milik **PEMOHON** dan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-10082021-0023 milik **Ibu PEMOHON**;

b. **TITIK AGUS KADIAH SUPRIHARTININGSIH** yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 43/1991 milik **PEMOHON** dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 374/1988 milik **Orang Tua PEMOHON**;
sebenarnya adalah **SATU ORANG YANG SAMA**;

9. Bahwa dikarenakan domisili **PEMOHON** berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, untuk itu **PEMOHON** mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Surabaya;

10. Bahwa **PEMOHON** bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PEMOHON** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan **PEMOHON** dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2645/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk kepastian hukum **PEMOHON** mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya bahwa nama **Ibu PEMOHON** yang tertulis:
 - a. **TITIK AGUSTIN CORNELY PELUPESSY** yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578202206260002 milik **PEMOHON** dan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-10082021-0023 milik **Ibu PEMOHON**;
 - b. **TITIK AGUS KADIAH SUPRIHARTININGSIH** yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 43/1991 milik **PEMOHON** dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 374/1988 milik **Orang Tua PEMOHON**;
sebenarnya adalah **SATU ORANG YANG SAMA**;
3. Membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan Pemohon dan menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578146312900001 atas nama Dessyane Christina Dominggas Pelupessy tertanggal 11 Maret 2025, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578202206260002 atas nama kepala keluarga Welly Kusuma Ekawardhana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 22 Juni 2026, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3578-KW-21112022-0011 antara Welly Kusuma Ekawardhana dengan Dessyane Christina Dominggas Pelupessy yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 21 November 2022, telah bermeterai cukup dan

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2645/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.: 374/1988 antara Abner Sem Pelupessy dan Titik Agus Kadijah Suprihartiningsih yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 9 Nopember 1988 , telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-19082026-0086 atas nama Abner Pelupessy yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 19 Agustus 2026, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-10082021-0023 atas nama Titik Agustin Cornely Pelupessy yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 10 Agustus 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 43/1991 atas nama Dessyane Christina Dominggas Pelupessy yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 15 Januari 1991, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Dodi Noviyanto Heri Laksono:**

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2645/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga;
- Saksi merupakan paman Pemohon, Ibu Pemohon adalah kakak kandung Saksi yang bernama Titik Agus Kadiah.;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan permohonan persamaan nama Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal beralamat di Taman Pondok Indah RT 001 RW 007 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya
- Bahwa awalnya kakak Saksi (Ibu pemohon) beragama Islam, tetapi berpindah Agama menjadi Kristen, pada saat mau menikah;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pemohon merupakan anak kedua dari orang tuanya, Pemohon memiliki saudara laki-laki yang bernama Calvin;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan persamaan nama untuk Ibunya, oleh karena penulisan nama Ibu Pemohon dalam beberapa dokumen kependudukannya terdapat beberapa penulisan nama yang berbeda
- Bahwa nama Ibu Pemohon pada dokumen kependudukan milik Pemohon seperti pada Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon, tertulis dan terbaca **Titik Agustin Cornely Pelupessy**, sedangkan pada dokumen lainnya seperti Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Perkawinan Ibu Pemohon, nama Ibu Pemohon tertulis dan terbaca **Titik Agus Kadiah Suprihartiningsih**;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan penulisan nama Ibu pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan pada saat mengurus surat menyurat dokumen-dokumen milik pemohon;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2645/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar nama **Titik Agustin Cornely Pelupessy, dan Titik Agus Kadiah Suprihartiningsih** adalah nama satu orang yang sama yaitu Ibu pemohon;
- Bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak bermaksud menghilangkan identitas ataupun punya itikat buruk;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan penetapan persamaan nama pemohon tersebut agar tertib administrasi dan tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama atas Ibu Pemohon untuk keperluan mengurus Surat Ahli Waris;

2. Saksi Ardian Samudra Prasetyo :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga;
- Saksi merupakan saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan permohonan persamaan nama Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal beralamat di Taman Pondok Indah RT 001 RW 007 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya
- Bahwa awalnya kakak Saksi (Ibu pemohon) beragama Islam, tetapi berpindah Agama menjadi Kristen, pada saat mau menikah;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pemohon merupakan anak kedua dari orang tuanya, Pemohon memiliki saudara laki-laki yang bernama Calvin;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan persamaan nama untuk Ibunya, oleh karena penulisan nama Ibu Pemohon dalam beberapa dokumen kependudukannya terdapat beberapa penulisan nama yang berbeda

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2645/Pdt.P/2026/PN Sby



- Bahwa nama Ibu Pemohon pada dokumen kependudukan milik Pemohon seperti pada Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon, tertulis dan terbaca **Titik Agustin Cornely Pelupessy**, sedangkan pada dokumen lainnya seperti Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Perkawinan Ibu Pemohon, nama Ibu Pemohon tertulis dan terbaca **Titik Agus Kadiah Suprihartiningsih**;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan penulisan nama Ibu pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan pada saat mengurus surat menyurat dokumen-dokumen milik pemohon;
- Bahwa benar nama **Titik Agustin Cornely Pelupessy, dan Titik Agus Kadiah Suprihartiningsih** adalah nama satu orang yang sama yaitu Ibu pemohon;
- Bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak bermaksud menghilangkan identitas ataupun punya itikat buruk;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan penetapan persamaan nama pemohon tersebut agar tertib administrasi dan tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama atas Ibu Pemohon untuk keperluan mengurus Surat Ahli Waris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas, Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2645/Pdt.P/2026/PN Sby



Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan Pemohon tersebut yaitu mohon untuk menyatakan bahwa nama **Titik Agustin Cornely Pelulessy, dan Titik Agus Kadiah Suprihartiningsih** adalah nama satu orang yang sama yaitu Ibu pemohon;

Menimbang, bahwa tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau jurisdiction, akan tetapi disamping itu juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup voluntair, yang disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh pertauran perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 13 KUHperdata menyatakan "...jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu", oleh karena menurut Pemohon dalam dalil permohonannya terdapat perbedaan nama Ibu Pemohon dalam beberapa dokumen, sehingga Hakim menafsirkan adanya kekeliruan dalam penulisan nama Ibu Pemohon, maka permohonan Pemohon yang menghendaki agar nama Ibu pemohon yang berbeda dinyatakan satu orang yang sama adalah sah dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya,

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2645/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Dodi Noviyanto Heri Laksino dan Ardian Samudra Prasetya;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kemudian keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana aslinya berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang memiliki relevansi langsung dengan pokok permohonan dari Pemohon, sehingga bukti-bukti yang tidak memiliki relevansi langsung dengan pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578146312900001 dan P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3578202206260002 atas nama kepala keluarga Welly Kusuma Ekawardhana, terbukti Pemohon yang bertempat tinggal di Jalan Taman Pondok Indah RT 001 RW 007 Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya berdasarkan bukti-bukti tersebut, bahwa kedua bukti surat tersebut Adalah bukti Otentik, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon berdomosili di Kota Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan tentang administrasi kependudukan, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2645/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan beberapa peraturan pelaksanaannya, tidak ditemukan adanya pengaturan yang berkaitan dengan persamaan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tercantum bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang.

Menimbang, bahwa disebutkan pula adanya larangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tekhnis Administrasi dan tekhnis Peradilan Perdata Umum dan dengan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*", maka meskipun permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini tidak diatur secara tegas dalam suatu undang-undang, namun oleh karena substansi permohonannya bukan termasuk jenis permohonan yang dilarang sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2645/Pdt.P/2026/PN Sby



Menimbang, bahwa pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus surat menyurat/administrasi karena dalam dokumen-dokumen resmi milik pemohon terdapat perbedaan penulisan nama Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa dokumen-dokumen milik pemohon terdapat perbedaan penulisan nama Ibu Pemohon, yaitu pada : Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon nama Ibu Pemohon tertulis dan terbaca **Titik Agustin Cornely Pelupessy**, sedangkan pada dokumen lainnya seperti Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Perkawinan Ibu Pemohon, nama Ibu Pemohon tertulis dan terbaca **Titik Agus Kadiah Suprihartiningsih**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan kesesuaian data dalam bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, yaitu adanya perbedaan nama Ibu Pemohon yang tertulis pada dokumen-dokumen kependudukan dan dokumen kepemilikan Pemohon tersebut, dengan demikian telah diperoleh fakta bahwa nama **Titik Agustin Cornely Pelupessy, dan Titik Agus Kadiah Suprihartiningsih** adalah nama satu orang yang sama yaitu Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut, ternyata maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama **Titik Agustin Cornely Pelupessy, dan Titik Agus Kadiah Suprihartiningsih** adalah nama yang sama yaitu nama satu orang, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya, maka permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pentingnya tertib administrasi dan keseragaman identitas dalam dokumen serta untuk untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk keperluan mengurus Surat Ahli Waris;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2645/Pdt.P/2026/PN Sby



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, Pasal 10 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **Ibu PEMOHON** yang tertulis:
 - a. **TITIK AGUSTIN CORNELY PELUPESSY** yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578202206260002 **milik PEMOHON** dan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-10082021-0023 **milik Ibu PEMOHON**;
 - b. **TITIK AGUS KADIAH SUPRIHARTININGSIH** yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 43/1991 **milik PEMOHON** dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 374/1988 **milik Orang Tua PEMOHON**;
sebenarnya adalah **SATU ORANG YANG SAMA**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada ini **Rabu**, tanggal **16 September 2026** oleh kami **Ega Shaktiana, S.H, M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh hakim tersebut dengan dibantu **Nurul Evarani, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2645/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

t.t.d

Nurul Evarani, S.H., M.H.

Hakim,

t.t.d

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

-	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses (ATK Perkara)	Rp.	50.000,00
-	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
-	Redaksi	Rp.	10.000,00
-	<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00 +</u>

J u m l a h..... Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 2645/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)